

1501154-97.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida não confirma a realização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes, tendo em vista que a testemunha Edivaldo, tanto na Delegacia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501154-97.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501154-97.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2351492/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 22154717 - 03º D.P. AMERICANA, 2111/21/346 - 03º

D.P. AMERICANA, 2351492 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2111/21/346 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e vendeu, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (20 porções da droga conhecida como CRACK - derivada da cocaína, pesando 4,9 gramas; 01 porção da droga conhecida como COCAÍNA, pesando 0,2 grama; e 01 porção da droga conhecida como CRACK - derivada da cocaína, pesando 0,3 grama) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal.

A denúncia de fls. 110/112 foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 170/179).

O réu foi citado (fls. 155), apresentando defesa (fls. 164/165).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 241/242, 255, 273/274 e fls. 290/291).

Em seus memoriais (fls. 298/302), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 305/306), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 102/104 e 136/138.

A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito relativo ao tráfico. Disse que portava apenas uma porção de cocaína e cento e oitenta reais em dinheiro, provenientes de auxílio-emergencial. Narrou que encontrou com Edivaldo, e enquanto estavam se cumprimentando e conversavam foram abordados pelos policiais, sendo que a pessoa que vendeu fugiu. Por fim, apenas teve conhecimento das demais porções de droga na Delegacia.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos, sendo que o réu entregava algo ao outro - Edivaldo. Efetuaram a abordagem, e em revista pessoal com o outro indivíduo localizaram uma porção de crack. Com o réu localizaram em sua boca, uma porção de crack, idêntica a do outro indivíduo, e em seus bolsos dezenove porções de crack e uma porção de cocaína, além de uma quantia em dinheiro, em notas diversas. Indagados, ambos alegaram serem usuários de substância entorpecente. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Ainda, a testemunha Edivaldo, ouvida em Juízo, declarou que conheceu o réu, sendo que ambos são usuários. Ainda, nega que tenha adquirido drogas do réu, sendo que estavam apenas conversando quando foram abordados. No dia dos fatos, disse que informou ao guarda que o rapaz que efetuou a venda saiu correndo.

Considerando a narrativa dos policiais acerca da abordagem e localização da droga em posse do réu, sua negativa, relativo ao porte de entorpecentes, restou isolada do conjunto probatório.

No entanto, apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida não confirma a realização de qualquer ato relacionado a

mercancia de entorpecentes, tendo em vista que a testemunha Edivaldo, tanto na Delegacia, quanto em Juízo, negou ter adquirido as drogas diretamente do réu. Desta forma, não há como afirmar-se que as drogas que o réu trazia consigo eram destinada ao tráfico e não ao uso próprio.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substancia entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

Na época dos fatos réu era tecnicamente primário.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu HENRIQUE DA SILVA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006. O réu poderá apelar em liberdade.

Por fim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela Defesa a fls. 165, nos termos do artigo 98, § 1º, inciso I, do CPCL.

Com o transito em julgado, providencie-se o levantamento dos valores apreendidos. P. I. C.

Americana, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA